

0000801-94.2016.8.26.0311

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VANDICKSON SOARES EMIDIO

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... pede a condenação do réu no crime de furto. (fls. 355/360).

Por seu turno, a defesa do réu pugnou pela improcedência da ação penal, alegando que não restou demonstrado o furto narrado na denuncia. (fls. 362/364).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria do delito de furto qualificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, . - Centro

CEP: 17890-000 - Junqueiropolis - SP

Telefone: (18) 3841-1432 - E-mail: junqueiropolis@tjsp.jus.br

0000801-94.2016.8.26.0311 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000801-94.2016.8.26.0311

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Emerson Carlos Nogueira de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANDICKSON SOARES EMIDIO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor do réu EMERSON CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, qualificado nestes autos, pela prática do delito de furto (artigo 155, do CP).

Consta da denúncia e das peças inquisitivas, que no dia 05 de março de 2016, por volta das 21h:30min, no estabelecimento comercial denominado "Lanchonete Ki-Lanche", localizado na Rua General Osorio, nº 1118, nesta cidade e comarca, o réu subtraiu para si um aparelho de telefone celular da marca "Iphone", modelo 5S, avaliado em R\$. 1.800,00, pertencente a Gil Cesar Vidoto.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 03/84. O réu foi citado pessoalmente e interrogado (fls. 353). Ofereceu defesa prévia (fls. 263/268).

Na fase probatória, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 352). Apresentadas as alegações finais, o Doutor Promotor de Justiça pede a condenação do réu no crime de furto. (fls. 355/360).

Por seu turno, a defesa do réu pugnou pela improcedência da ação penal, alegando que não restou demonstrado o furto narrado na denuncia. (fls. 362/364). É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade e autoria do delito de furto qualificado restou provada mediante boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de avaliação de fls. 22 e depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo.

A autoria do furto também restou demonstrada e deve ser atribuída ao réu. A testemunha Thiago Neves dos Santos foi ouvido em juízo e disse que, na data dos fatos, o réu se aproximou do depoente e relatou que havia achado o celular no seu serviço e que no celular não dava para identificar quem seria o dono do aparelho e que para desbloquear o celular deveria inserir um chip. Como se tratava de um celular iphone e como na época era difícil adquirir um microchip utilizado nos aparelhos da apple e como o réu sabia que o depoente tinha um iphone, o réu o procurou perguntando se sabia desbloquear, uma vez que possuía um iphone ou se poderia colocar o seu chip para que o réu não precisasse cortar o chip dele para desbloquear o celular e descobrir de quem era o aparelho. Nisso, o depoente aceitou o pedido e colocou o seu chip no aparelho na tentativa de desbloquear e mesmo com o seu chip o aparelho acabou não desbloqueando, ficando o réu ficar na posse do celular. Decorridos alguns meses foi chamado pela polícia, uma vez que o chip de sua propriedade havia sido inserido nesse celular e que os seus dados constava do celular. A situação foi relatada para a polícia. Eram amigos de infância, uma vez que residiam no mesmo bairro. Tinha conhecimento que na época o réu trabalhava na Lanchonete Ki Lanches.

A testemunha Arthur Henrique Pinho Ricci, ouvido em juízo a fls. 352, afirmou que o réu compareceu na sua loja oferecendo o celular para venda, dizendo que era de um primo seu de São Paulo que "não tinha jeito de arrumar, perguntou se eu não queria comprar para tirar peça". Na ocasião, o réu recusou o valor oferecido para vender o celular. Decorrido algum tempo, o réu o procurou novamente, perguntando se ainda tinha interesse na compra do aparelho, momento em que o negócio foi realizado e o depoente comprou o aparelho. Decorrido certo tempo, um funcionário da polícia ligou indagando se havia comprado o celular, sendo admitido pelo depoente. Foi até a delegacia e entregou o aparelho e conversou com a vítima do furto, que recebeu um novo aparelho.

O réu interrogado em juízo a fls. 353 confessou os fatos narrados na denúncia, sendo forte indício de sua culpabilidade. Na ocasião, quando estava limpando as mesas da lanchonete encontrou o celular em cima da cadeira de uma das mesas. Quando ocorria de alguém deixar algum objeto nas mesas, era praxe deixar o objeto no

caixa. Como havia muito movimento, colocou o aparelho no bolso e acabou esquecendo de deixar no caixa. No dia do ocorrido, o dono do aparelho voltou na lanchonete e falou com o caixa, perguntando sobre o celular, porém o proprietário do estabelecimento não indagou dos funcionários. O interrogando acabou por esquecer o celular no bolso. Dias depois, o proprietário da lanchonete chamou os funcionários para conversar e disse que o dono do aparelho esteve no estabelecimento para saber do celular e que havia aberto boletim de ocorrência, que se alguém estava na posse do aparelho que deveria entregar o celular. O interrogando, temeroso de perder o emprego, decidiu por não entregar o celular e tentar localizar o dono para resolver a situação pessoalmente e entregar o celular. Como não conseguiu localizar o proprietário e decorridos alguns meses, decidiu se desfazer do celular.

Com efeito, o conjunto probatório é robusto, levando a inequívoca conclusão de que no dia, horário e local indicados na peça acusatória o réu subtraiu para si o aparelho celular pertencente à vítima Gil Cesar Vidoto.

Quanto à confissão livre e espontânea manifestada em pretório, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual: "...a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Não caminha em sentido diverso a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"A confissão judicial, exceto especialíssimas circunstâncias, tem especial valor para o deslinde da causa, mormente quando se encontra em consonância com os demais elementos de convicção coligidos no processo, sob o crivo do contraditório não pairando dúvidas quanto à prática delituosa e à autoria atribuída aos apelantes. Assim, é o que basta para a fundamentação da sentença condenatória, ainda que fosse a confissão o único elemento incriminador apesar em desfavor dos réus, somente perdendo sua força se contrariada pelas provas colhidas em juízo, o que não é o caso." (Apelação Criminal 990.09.274150-0 14ª Câmara de Direito Criminal Rel. Dês. Marco Antônio de Lorenzi Data de registro 23/04/2010).

Desse modo, entendo que a conduta do réu subsume-se àquela descrita no artigo 155 do CP. Não há dúvidas que restou comprovada a participação do réu no evento criminoso.

O réu realizou conduta antijurídica, submível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a responsabilização criminal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

PASSO A DOSIMETRIA DAS PENAS.

Atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, verifico que não se encontram nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Desta forma, com base no preceito secundário do artigo 155 do Código Penal, fixo a pena base no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico constar dos presentes autos a circunstância atenuante da confissão, porém deixo de aplicá-la, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do

Colendo STJ.

Na terceira fase, não constato causa de aumento ou diminuição que alterem o patamar acima indicado.

Servindo-me dos mesmos critérios acima destacados, fixo a multa em 10 (dez) dias multa, calculados à razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um, à época do fato.

Não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem apreciadas, nem mesmo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Levando-se em consideração o disposto no artigo 33, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

Em remate, vale destacar ser cabível, no caso, a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal, devendo a pena privativa de liberdade ser convertida em duas penas restritivas de direitos, consoante estabelece o § 2º do artigo 44 do CP. As penas restritivas de direitos deverão consistir em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo, voltados à instituição de caráter assistencial desta cidade, nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução, quando do cumprimento da pena.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu EMERSON CARLOS NOGUEIRA DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa a razão de um trigésimo do salário-mínimo cada um, convertida a pena restritiva de direito em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de um salário-mínimo voltados à instituição de caráter assistencial desta cidade, nos moldes estabelecidos pelo Juízo da Execução, quando do cumprimento da pena.

Considerando ser o réu primário, em razão da natureza da pena lhe imposta, atento ainda ao parecer favorável do Ministério Público, faculto ao réu o direito de apelar em liberdade da presente sentença.

Lance-se o nome da ré no rol dos culpados, após o trânsito em julgado da sentença. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Junqueirópolis, 24 de novembro de 2022

Vandickson Soares Emidio
Juiz de Direito
Assinatura Eletrônica

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA